

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia que te toca (p. ej., planeamiento, evaluación ambiental, licencias o disciplina). Después repasa la “contenido” de cada bloque y, para confirmar, revisa el texto literal en los artículos indicados en “artículos” dentro de ese bloque. Finalmente, contrasta las “plazos” con la categoría PLAZO cuando te hagan preguntas de cronología.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto, competencias y sostenibilidad con enfoque de género e inclusión	1-3 y 7	Define el objeto del texto, fija competencias administrativas coordinadas y describe desarrollo territorial sostenible, incorporando perspectiva de género e instrumentos para evitar dispersión y especulación.
Infraestructura verde e instrumentos de paisaje	5 y 6 y 8	Define infraestructura verde y su incorporación al planeamiento; fija el concepto de paisaje y finalidades; establece criterios de integración paisajística en políticas, proyectos e infraestructuras.
Ordenación urbanística por niveles: estructural vs pormenorizada	19-28 y 30-31 y 33	Explica los dos niveles de ordenación, identifica determinaciones de la estructural y estándares/umbrales (horizonte 20 años, umbrales e indicadores). Regula clasificación y bases de equidistribución.
Red primaria, zonas de ordenación estructural y estándares dotacionales	24 y 25 y 27 y 36 y 37	Define red primaria y componentes con mínimos de parque público; delimita zonas rurales/urbanizadas/nuevo desarrollo; fija requisitos dotacionales y reglas para usos terciarios especiales.
Instrumentos de planeamiento, estrategia y acción territorial	14-18	Relaciona instrumentos (Estrategia Territorial, planes de acción territorial y planes generales estructurales mancomunados). Incluye funciones y contenido mínimo, y reglas para su tramitación y efectos sobre el planeamiento.
Evaluación ambiental y territorial estratégica (EAE/ETA)	45-60	Regula cuándo procede la EAE (ordinaria o simplificada), objetivos, sujetos intervinientes y tramitación sucesiva: alcance, participación, estudio, declaración y efectos, incluyendo caducidad y reinicio.
Proyectos de inversión estratégica sostenible y planes para su desarrollo	17 y 63-66	Define requisitos del proyecto, estudio de alternativas, compatibilidad con infraestructura verde y estudios de impacto; regula fases del procedimiento y efectos sobre planeamiento/gestión.
Gestión urbanística: actuaciones, reparcelación y participación pública	72-85 y 82-84	Clasifica actuaciones (integradas/aisladas) y fija figuras de equidistribución, aprovechamientos tipo y participación municipal. Regula reparcelación, reservas de aprovechamiento y transferencias.
Licencias e intervención administrativa (incluye disciplina urbanística)	185-196 y 214-214 y 250-261 y 264-289	Delimita solares y condiciones para edificar, define régimen de licencias/declaración responsable para actos, y desarrolla medidas para restaurar legalidad y sancionar infracciones urbanísticas; incluye inspección y Agencia.

3. Planeamiento, ordenación estructural y pormenorizada (arts. 14-33)

Arquitectura del planeamiento (instrumentos y niveles)

- El planeamiento se organiza en ordenación estructural y pormenorizada: la estructural define el modelo, clasifica suelo y establece condiciones básicas de desarrollo.
- El plan general estructural fija la estructural para municipios completos; la aprobación del plan general estructural es previa y necesaria para aprobar los demás instrumentos municipales.

Determinaciones y estándares de sostenibilidad territorial

- La estructural integra objetivos e indicadores de sostenibilidad con perspectiva de género, infraestructura verde, red primaria, zonificación y criterios de equidistribución.
- Contiene umbrales e indicadores con horizonte de 4/10/20 años (incluye proyección de población, índices de ocupación y recursos hídricos), con evaluación y seguimiento del plan.

4. Infraestructura verde, paisaje e integración paisajística (arts. 5-8)

Infraestructura verde (qué es y cómo se incorpora)

- La infraestructura verde reúne espacios y elementos con función ambiental/territorial, incluyendo Red Natura 2000, espacios naturales protegidos y ecosistemas húmedos.
- Su incorporación se hace por instrumento que la identifique y regule usos compatibles; la exclusión en revisiones exige justificación detallada.

Paisaje (finalidades e instrumentos)

- Paisaje: interacción de factores naturales y humanos tal y como se percibe por quienes lo habitan. Los paisajes de relevancia regional se identifican en la Estrategia Territorial.
- Los instrumentos de paisaje incluyen estudios de paisaje y de integración paisajística, sometidos a participación pública y consulta a administraciones afectadas.

5. Red primaria, zonas de ordenación estructural y dotaciones (arts. 24-27 y 36-37)

Red primaria (interconexión y mínimos de parque público)

- La red primaria es el conjunto de infraestructuras/dotaciones/equipamientos relevantes, interconectados y distribuidos equilibradamente.
- Incluye parques públicos con mínimo de 5 m² por habitante (en el plan) y admite minoraciones con condiciones, límites y programa de ejecución.

Estándares dotacionales en ordenación pormenorizada

- En sectores residenciales: dotaciones públicas no viarias mínimas de 35 m² por cada 100 m² potencialmente edificables; mínimo 15 m² a zonas verdes públicas.
- En suelo industrial o terciario: zonas verdes públicas al menos 10% y equipamientos públicos al menos 5% de la superficie del sector.

6. Estrategia Territorial y planes de acción territorial (arts. 15-16 y 44)

Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana

- Es el instrumento marco para un territorio integrador socialmente, respetuoso ambientalmente y competitivo económicamente.
- Sus objetivos y principios directores son vinculantes para administraciones públicas con competencias y se incorporan desde el principio en evaluaciones ambientales y territoriales.

Planes de acción territorial y su influencia

- Desarrollan objetivos y criterios de la Estrategia Territorial en ámbitos territoriales concretos o sectores específicos, pudiendo ser sectoriales o integrados.
- Concretan infraestructura verde y fórmulas participativas de su gestión; pueden establecer adaptación del planeamiento municipal con memoria justificativa sometida a información pública.

7. Evaluación ambiental y territorial estratégica (EAE/ETAE) (arts. 45-60)

Cuándo procede y cómo se tramita

- La EAE ordinaria o simplificada se determina por el órgano ambiental según supuestos (marco para proyectos, Natura 2000, o instrumentos que establezcan/modifiquen ordenación estructural).
- Tramitación: solicitud, consultas, documento de alcance (ordinaria) o resolución simplificada, versión inicial del plan con estudio, participación pública y declaración.

Efectos: declaración, seguimiento y caducidad

- La declaración ambiental y territorial estratégica es informe preceptivo y determinante y debe incorporarse al plan antes de su aprobación definitiva.
- Caduca si no se adopta/aprueba el plan en plazo máximo; procede reinicio o prórroga con condiciones y plazos de resolución del órgano ambiental.

8. Gestión urbanística: actuaciones, reparcelación y participación en plusvalías (arts. 72-85 y 82-84)

Actuaciones y equidistribución

- Actuaciones integradas programan unidades de ejecución completas; aisladas consisten en edificación de solares o rehabilitación mediante licencia.
- Se calcula aprovechamiento tipo, equidistribución y áreas de reparto; se regulan reglas de equidistribución y compensación de excedentes.

Reparcelación, reservas y transferencias

- La reparcelación nueva división ajustada al planeamiento materializa distribución de beneficios y cargas, adjudica a la administración terrenos que correspondan y concreta reservas de vivienda protegida cuando proceda.
- La reserva de aprovechamiento debe aprobarse e inscribirse; la transferencia de aprovechamiento requiere aprobación municipal, formalización y constancia registral para su eficacia.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Evaluación ambiental y territorial estratégica: caducidad de la declaración (planes)	2 años	59.1
Evaluación ambiental y territorial estratégica: vigencia y seguimiento del procedimiento ordinario (informe ambiental/documento de alcance)	4 meses (prorrogable 2 meses)	53.6
Evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada: plazo de participación mínima	mínimo 45 días hábiles	61.a
Planes de acción territorial: memoria justificativa (procedimiento de adaptación no automática)	mínimo 20 días (información pública)	16.4.c.ii
Procedimiento de licencias urbanísticas (plazos de resolución por tipo)	1 mes (parcelación/división); 2 meses (obras mayores y resto); 3 meses (intervención en edificio catalogado)	240.1.a y 240.1.b y 240.1.c y 240.1.d
Licencias y declaraciones: caducidad/efectos de licencia	plazo no inferior al vigente en el plan para iniciar/terminar, y caducidad requiere audiencia	244.3

10. Diferencias y puntos de confusión

EAE ordinaria vs EAE simplificada: La ordinaria incorpora documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico, mientras que la simplificada se resuelve con informe ambiental/territorial estratégico que puede concluir por no tener efectos significativos o por requerir tramitación simultánea con evaluación de proyectos.

Órgano ambiental autonómico vs ayuntamiento (cuando procede): La regla general es órgano autonómico dependiente de medio ambiente, pero en instrumentos que afecten exclusivamente a la ordenación pormenorizada o a supuestos concretos de suelo urbano/urbanizable con servicios implantados, actúa el ayuntamiento como órgano ambiental.

11. Cierre de repaso

Con este esquema puedes estudiar por bloques: primero localiza la materia (mapa), luego contrasta con el desarrollo (secciones) y, cuando haya cálculo de tiempos, usa solo "plazos" y la referencia de artículo. Si una pregunta exige literalidad, vuelve al artículo señalado en ese bloque.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.